# M4-C2 · Voz sintética y consentimiento (disputa Scarlett Johansson – OpenAI, 2024)

**Aprendizajes esperados que trabaja:** M4-AE3 (Audio y música)
**Hito del proyecto con el que conecta:** Hito 4 · Pieza multimedia que comunica la solución

## 1. Contexto

**Fuentes:** F-M4C2-01, F-M4C2-03

OpenAI es la empresa que desarrolla ChatGPT. Desde septiembre de 2023, ChatGPT tiene un **modo de voz**: puedes hablarle y te responde con una voz sintética. Al comienzo había cinco voces para elegir, llamadas Breeze, Cove, Ember, Juniper y Sky. Cada una salió de la grabación de un actor o una actriz de doblaje.

Scarlett Johansson es una actriz estadounidense. En la película «Her» (2013) hizo la voz de un sistema operativo con IA del que el protagonista se enamora.

En mayo de 2024, OpenAI presentó una versión nueva de su modo de voz. Mucha gente comparó la voz Sky con la de la actriz en esa película. Seis días después, OpenAI dejó de usar Sky.

¿Por qué te sirve este caso? Porque la voz es parte de la identidad de una persona. En M4-AE3 viste que la voz se protege por la vida privada y los datos personales, y que para usarla o imitarla se necesita consentimiento. Aquí verás una disputa real sobre una voz que no era una copia, según la empresa, pero que se parecía, según la actriz. No hubo juicio: fue una discusión pública que terminó con una decisión de la empresa.

Un aviso antes de seguir. Hay dos versiones de los hechos: la de OpenAI, en su propio sitio, y la de la actriz, en una declaración que publicaron los medios. Las dos se presentan con su fecha. No sabemos si la voz fue una imitación, y este caso no lo decide.

## 2. Qué pasó

**Fuentes:** F-M4C2-01, F-M4C2-02, F-M4C2-03

**Cómo eligió OpenAI las voces, según la empresa.**

- A comienzos de 2023 definió con directores de casting qué buscaba: voces cercanas, que inspiren confianza y naturales.
- El 10-05-2023 abrió una convocatoria y recibió más de 400 postulaciones en menos de una semana. Quedaron 14, y luego cinco.
- Dice que conversó con cada actor sobre la tecnología, sus límites y sus riesgos antes de que aceptara, y que les paga por sobre las mejores tarifas del mercado mientras se usen sus voces.
- Grabó en junio y julio de 2023 y lanzó las voces el 25-09-2023.

**La disputa, en orden.**

| Fecha | Qué pasó | Quién lo informa |
|---|---|---|
| 11-09-2023 | El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ofrece a la actriz ser una sexta voz. Ella rechaza una semana después, por razones personales | OpenAI y la actriz |
| 10-05-2024 | Él vuelve a contactar a su equipo para que lo reconsidere | OpenAI y la actriz |
| 13-05-2024 | OpenAI presenta GPT-4o y su nueva voz. Tras el anuncio, él publica en X la palabra «her» | OpenAI y NPR |
| Desde el 15-05-2024 | El equipo de la actriz plantea su preocupación. Sus abogados envían dos cartas pidiendo explicar cómo se creó Sky | OpenAI y la actriz |
| 19-05-2024 | OpenAI deja de usar Sky y publica cómo eligió las voces | OpenAI |
| 20-05-2024 | La actriz publica su declaración. OpenAI responde | Prensa y OpenAI |
| 22-05-2024 | OpenAI agrega a su publicación la cronología de los contactos | OpenAI |

**Lo que dijo la actriz (declaración del 20-05-2024, publicada íntegra por TechCrunch).** Que había rechazado la oferta. Que amigos, familia y público notaron el parecido de Sky con su voz. Que se sintió conmocionada y enojada, porque ni sus cercanos notaban la diferencia. Que la publicación «her» parecía insinuar un parecido buscado. Que pidió explicaciones por medio de sus abogados y que OpenAI accedió a retirar la voz. Terminó pidiendo transparencia y leyes que protejan los derechos de las personas, en un tiempo de ultrafalsos.

**Lo que dijo OpenAI.** Que las voces de IA no deben imitar a propósito la voz de una celebridad. Que Sky no es una imitación, sino la voz natural de otra actriz profesional, cuyo nombre no

revela por privacidad. Que eligió a esa actriz antes de contactar a Johansson. Que pausó Sky «por respeto» a ella y que lamenta no haber comunicado mejor.

**Decisión de la empresa.** Dejó de usar Sky el 19-05-2024. Las fuentes consultadas no informan una demanda judicial.

## 3. Análisis guiado

**Cubre:** M4-AE3:S1, M4-AE3:S2, M4-AE3:S3, M4-AE3:A1, M4-AE3:H1, M4-AE3:C1, M4-AE3:C2

1. **El consentimiento de quien presta la voz.** Según OpenAI, a cada actor se le explicó la tecnología, sus límites y sus riesgos antes de aceptar, y se le paga mientras se use su voz. Revisa las condiciones del consentimiento (M4-AE3 P11): libre, específico, inequívoco e informado. ¿Cuáles de esas condiciones aparecen en lo que describe la empresa? ¿Qué te faltaría saber para estar seguro?
2. **Parecerse no es copiar, pero puede afectar.** OpenAI dice que Sky es otra actriz con su propia voz; la actriz dice que se parecía tanto que sus cercanos no notaban la diferencia. Revisa M4-AE3 P09. ¿Por qué el derecho de autor no resuelve esta discusión? ¿Qué derecho de la persona está en juego?
3. **Una palabra que cambió la historia.** El director ejecutivo publicó «her» tras la presentación. Revisa M4-AE3 P12. ¿Por qué esa publicación pesó en cómo la actriz y el público interpretaron la voz, aunque la empresa diga que no hubo intención? ¿Qué aprendes sobre cómo presentas tu propia pieza?
4. **Si pasara en Chile.** Imagina que una empresa chilena quiere una voz sintética «parecida» a la de una locutora conocida. Revisa M4-AE3 P10 y P11 (Ley 21.719). ¿Qué tipo de dato es la voz cuando sirve para identificar a alguien? ¿Qué necesitaría la empresa antes de clonarla o imitarla? Recuerda que esto es orientación general, no asesoría legal.
5. **Qué hacer ante un reclamo.** OpenAI pausó la voz mientras conversaba con el equipo de la actriz. Si alguien te dice que tu locución suena como él o ella, ¿qué harías primero? Usa la lista de verificación de M4-AE3 P13 para ordenar tu respuesta.
6. **Elegir la voz de tu pieza.** Revisa M4-AE3 P02 y P03. Compara tres opciones para tu locución: una voz de la biblioteca de la herramienta, una voz diseñada con una descripción y la voz de una persona real. ¿Cuál elegirías y qué consentimiento o condición de uso tendrías que verificar en cada una?

## 4. Aplicación a tu proyecto

En el Hito 4 tu pieza puede llevar una locución. Esta actividad te prepara para elegir la voz con cuidado y dejar constancia de los permisos, como habría querido la actriz: con transparencia.

**Producto: una «decisión de voz» con su respaldo** (una tabla y un mensaje breve).

1. **Para qué es la voz.** Escribe en una línea qué dirá la locución, para quién y dónde se escuchará. Si hoy no trabajas, usa la pieza de tu proyecto.
2. **Tres opciones.** Haz una tabla con tres filas: voz de biblioteca, voz diseñada y voz de una persona real (la tuya o la de alguien que conozcas). Para cada una anota la herramienta, el plan y la condición de uso que encontraste (M4-AE3 P13).
3. **Elige y justifica.** Marca la opción que usarás y explica en dos líneas por qué calza con el uso.
4. **Si usas una voz real que no es la tuya,** redacta el mensaje con que pedirás su consentimiento. Debe decir qué harás con su voz, en qué pieza, dónde se escuchará y por cuánto tiempo. Si usas tu propia voz, anótalo.
5. **Declaración.** Escribe la línea que pondrás en los créditos, por ejemplo: «Voz sintética generada con [herramienta]».
6. **Ficha.** Copia la decisión al campo «Consentimientos y licencias» de tu ficha de uso ético.

No uses voces de menores de edad ni imites a personas conocidas, ni siquiera en broma.

## 5. Autocorrección

1. Una buena respuesta reconoce que el relato de la empresa muestra consentimiento **informado** (explicó tecnología, límites y riesgos) y **específico** (para el modo de voz), y que los actores aceptaron. Señala lo que no se sabe: el texto del contrato, por cuánto tiempo y si pueden retirarse. Recuerda que es la versión de la empresa.
2. Explica que el derecho de autor protege obras, no la voz ni la identidad: copiar solo la voz no es plagio, pero puede afectar la vida privada, la honra o la propia imagen. Concluye que la pregunta correcta es si hay permiso de la persona, no si es una copia.
3. Explica que la publicación hizo pensar en la película y en la actriz, y que el contexto cambia cómo se entiende una pieza. No afirma que hubo intención. Aplica la lección: presentar la propia pieza sin sugerir que habla una persona real.
4. Identifica la voz como **dato biométrico** y, por eso, **dato sensible** según la Ley 21.719. Señala que se requiere **consentimiento expreso** de la locutora (por escrito, de palabra o por un medio equivalente) y que la empresa debe informar para qué y por cuánto tiempo. Menciona que la ley rige desde el 1 de diciembre de 2026, según su texto, y que conviene revisar la fecha en la BCN. Aclara que es orientación general.
5. Propone dejar de usar la locución mientras se aclara, revisar de dónde viene la voz (herramienta, plan, fecha), mostrar el registro de la ficha y, si corresponde, cambiar la voz. Valora responder con respeto y transparencia.

6. Compara bien las tres opciones: la voz de biblioteca y la diseñada no requieren el consentimiento de una persona, pero sí revisar la licencia (por ejemplo, la atribución que pide el plan gratuito); la voz real requiere consentimiento expreso y por escrito. Justifica la elección según el uso de la pieza.

## 6. Para el foro

La actriz pidió transparencia y leyes que protejan la identidad de las personas, y la empresa dijo que nunca quiso imitarla. Si una empresa te pidiera grabar tu voz para crear una voz sintética, ¿qué condiciones pedirías antes de aceptar? Comparte dos y comenta las de un compañero o compañera.

## Fuentes


- F-M4C2-01 · OpenAI (19-05-2024, actualizado 22-05-2024). How the voices for ChatGPT were chosen. https://openai.com/index/how-the-voices-for-chatgpt-were-chosen/
- F-M4C2-02 · TechCrunch (20-05-2024). Scarlett Johansson says that OpenAI approached her to use her voice (incluye la declaración íntegra de la actriz). https://techcrunch.com/2024/05/20/scarlett-johansson-says-that-openai-approached-her-to-use-her-voice/
- F-M4C2-03 · NPR (20-05-2024). Scarlett Johansson says she is 'shocked, angered' over new ChatGPT voice. https://www.npr.org/2024/05/20/1252495087/openai-pulls-ai-voice-that-was-compared-to-scarlett-johansson-in-the-movie-her